

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6759/2540

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์ร่วม

นาย ศักดิ์ แดงโสภา กับพวก

นาย สันติ หรือ ปอ แซ่โจ้ว

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 226

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 72 วรรคสาม

เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมีอาวุธปืนมีหมายเลขทะเบียน
ของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา
7,72 วรรคสาม เท่ากับศาลชั้นต้นยกฟ้องในความผิดฐานมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมาย
ทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ มาตรา 7,72 วรรคหนึ่ง ตามที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องเมื่อโจทก์มิได้อุทธรณ์
คดีโจทก์สำหรับความผิดฐานนี้จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์ไม่มีสิทธิฎีกา
ขอให้ลงโทษจำเลยตามบทมาตราดังกล่าวอีก จำเลยฆ่าผู้ตายทั้งสองโดยใช้อาวุธปืน
ยิง และเจ้าพนักงานยึดหัวกระสุนปืนได้จากศพผู้ตายทั้งสอง แม้จะไม่ได้อาวุธปืนที่
จำเลยใช้ยิงผู้ตายทั้งสองมาเป็นของกลางแต่เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบมา
มีน้ำหนักมั่นคงปราศจากข้อสงสัย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยมีอาวุธปืนมีทะเบียน

ของผู้อื่นในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72
ทวิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 371, 91, 33, 32 ธิบของกลาง

ระหว่างพิจารณา นายศักดิ์ แดงโสภา บุพการีของนายชาญ แดงโสภา และนาง
กรรณิกา สุขศรีสันต์ ภริยาของนายประยงหรือประยงค์ สุขศรีสันต์ ยื่นคำร้องขอเข้า
ร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตโดยให้เรียกนายศักดิ์ แดงโสภาและนางกรรณิกา
สุขศรีสันต์ ว่าโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่ง
เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำ
คุก 20 ปี ฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จำ
คุก 8 เดือน และฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยมิได้รับ
อนุญาตและโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ,

72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือนรวมจำคุก 20 ปี 14 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 13 ปี 13 เดือน 10 วัน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ให้ยกฟ้องความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานมีอาวุธปืน ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมีอาวุธปืนมีหมายเลขทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม เท่ากับศาลชั้นต้นยกฟ้องในความผิดฐานมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง โจทก์มิได้อุทธรณ์ คดีโจทก์สำหรับความผิดฐานนี้จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ไม่มีสิทธิฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามบทมาตราดังกล่าวอีก แต่เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และโจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นด้วยคดีจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า จำเลยมี

ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม ตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาหรือไม่ ปัญหานี้โจทก์มีพันตำรวจตรีประสิทธิ์ปิยะวรรณ พนักงานสอบสวนเป็นพยานเบิกความว่า เมื่อจับกุมจำเลยได้พยานแจ้งข้อหาจำเลยว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาฆ่าผู้อื่นในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ชั้นสอบสวนจำเลยก็ยังคงให้การรับสารภาพในข้อหาดังกล่าวและรับว่าได้ใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงผู้ตายทั้งสอง เพียงแต่อ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น นอกจากนี้จำเลยยังนำชี้ที่เกิดเหตุโดยแสดงท่าทางการใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสองอีกทั้ง จำเลยยังเบิกความตอบคำถามค้านของโจทก์โจทก์ว่าจำเลยไม่เคยได้รับอนุญาตให้อาวุธปืน อันเป็นการเชื่อมกับคำเบิกความของพันตำรวจตรีประสิทธิ์ ทำให้คำเบิกความของพันตำรวจตรีประสิทธิ์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาคำเบิกความของพันตำรวจตรีประสิทธิ์ประกอบคำรับของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนและข้อเท็จจริงในคดีนี้ซึ่งรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยฆ่าผู้ตายทั้งสองโดยใช้อาวุธปืนยิง และเจ้าพนักงานที่ยึดหัวกระสุนปืนได้จากศพผู้ตายทั้งสอง แม้จะไม่ได้อาวุธปืนที่จำเลยใช้ยิงผู้ตายทั้งสองมาเป็นของกลาง แต่พยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบมาก็มีน้ำหนักมั่นคงปราศจากข้อสงสัย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานไม่ได้อาวุธปืนมาเป็นของกลางจึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานนี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม ให้จำคุกจำเลย 8 เดือนลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 5 เดือน 10 วัน เมื่อรวมกับโทษจำคุกฐานฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะแล้ว คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 13 ปี 13 เดือน 10 วัน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปราโมทย์ ชพานนท์-เหล็ก ไทรวิจิตร-สกันธ์ กฤติยาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>